Lý do chọn:

- Căn nhà, đất tranh chấp là tài sản chung;
- Đã có việc mua bán xảy ra trên thực tế;
- Việc mua bán là trái pháp luật vì không có sự đồng ý của đồng sở hữu;
- Có căn cứ pháp lý và khả năng thắng kiện nhiều hơn khi chọn các quan hệ pháp luật khác.

Câu 3: đơn khởi kiện => theo mẫu.

Câu 5: Xác định vấn đề trọng tâm, vấn đề cần chứng minh trong vụ án này?

Vấn đề trọng tâm:

- Xác định nguồn gốc nhà đất;
- Xác định chủ sở hữu, sử dụng chung;
- Xác định Hợp đồng mua bán giữa bà Lợi và bà Hiền là trái pháp luật.

Chứng minh:

- Nhà đất do cụ Chín và cụ Gừng chết để lại;
- Bà Lợi và bà Phê là chủ sở hữu, sử dụng chung hợp pháp;
- Hợp đồng mua bán giữa bà Lợi và bà Hiền là vô hiệu theo Điều 127 BLDS do không có sự đồng ý của chủ sở hữu chung.

Câu 6: Tranh luận với luật sư bị đơn

LS bị đơn cho rằng tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND là không có cơ sở vì: đây là tranh chấp Hợp đồng dân sự theo khoản 3 Điều 25 BLTTDS do đó thẩm quyền giải quyết thuộc TAND huyện T.

Câu 7: luận cứ bảo vệ.

- Nhà đất do cụ Chín và cụ Gừng chết để lại;
- Bà Lợi và bà Phê là chủ sở hữu, sử dụng chung hợp pháp;
- Hợp đồng mua bán giữa bà Lợi và bà Hiền là vô hiệu theo Điều 127 BLDS do không có sự đồng ý của chủ sở hữu chung.
- Yêu cầu tuyên Hợp đồng vô hiệu, công nhận nhà đất trên thuộc sở hữu, sử dụng của bà Phê và bà Lợi. bà lợi phải trả lại tiền và bồi thường (nếu có) cho bà Hiền.

Câu 8: Đơn kháng cáo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc .
-------oOo--------
……., ngày ……tháng ….năm ….

ĐƠN KHÁNG CÁO

(Về bản án sơ thẩm……)

Kính gửi : -TÒA ÁN NHÂN DÂN ……

Tôi tên là …….,sinh năm ……
CMND số …….do CA …… cấp ngày ……..
Trú tại …… .
Là nguyên đơn/người đại diện/người bảo vệ …….
Trong vụ kiện ……..

Tôi kháng cáo toàn bộ/một phần bản án ngày ……
Nội dung……
NGƯỜI KHÁNG CÁO